ARBEITSVERTRAG

zwischen
Metallbau GmbH
Industriestraße 10, 1230 Wien
(im Folgenden: „Arbeitgeber“)

und
Herrn Karl Zimmermann
Musterweg 5, 1100 Wien
(im Folgenden: „Arbeitnehmer“)

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§1 Beginn, Dauer und Art des Arbeitsverhältnisses

1.1 Der Arbeitnehmer wird ab 01.08.2025 als **Metalltechniker** beschäftigt.
1.2 Das Arbeitsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
1.3 Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
1.4 Nach Ablauf der Probezeit gelten die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine.
1.5 Das Arbeitsverhältnis ist ein **Vollzeitarbeitsverhältnis** mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden.

§2 Tätigkeitsbereich und Arbeitsort

2.1 Der Arbeitnehmer wird als Metalltechniker eingestellt.
2.2 Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich:
a) Planung, Vorbereitung und Durchführung von Metallbauarbeiten
b) Bedienung und Wartung von Maschinen und Werkzeugen
c) Qualitätskontrolle und Dokumentation
d) Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Fertigungstechniken
e) Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
f) Teilnahme an internen und externen Schulungen
g) Unterstützung anderer Abteilungen bei Bedarf
2.3 Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer andere, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeiten zuzuweisen.
2.4 Der Arbeitsort ist grundsätzlich der Sitz der Metallbau GmbH in Wien. Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer auch an anderen Standorten oder auf Baustellen im In- und Ausland einzusetzen.
2.5 Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, im Rahmen des Arbeitsverhältnisses auch vorübergehend an anderen Orten tätig zu werden, soweit dies betrieblich erforderlich und zumutbar ist.

§3 Arbeitszeit, Pausen, Überstunden

3.1 Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden, verteilt auf fünf Arbeitstage (Montag bis Freitag).
3.2 Die tägliche Normalarbeitszeit beträgt 7,7 Stunden.
3.3 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Pausen werden vom Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer festgelegt.
3.4 Die Mittagspause beträgt mindestens 30 Minuten und ist unbezahlte Arbeitszeit.
3.5 Überstunden sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu leisten und werden mit dem

Grundgehalt abgegolten.
3.6 Überstunden, die über die kollektivvertraglich vorgesehene Höchstgrenze hinausgehen, werden mit einem Zuschlag von 50% vergütet.
3.7 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Bedarfsfall auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht zu arbeiten.
3.8 Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen sowie für Nachtarbeit gelten die gesetzlichen und kollektivvertraglichen Zuschläge.
3.9 Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Arbeitszeit durch einseitige Anordnung um bis zu 20% zu erhöhen oder zu verringern, sofern betriebliche Gründe dies erfordern.
3.10 Der Arbeitnehmer verzichtet auf das Recht, Mehrarbeit abzulehnen, sofern dies aus betrieblichen Gründen angeordnet wird.
3.11 Die Arbeitszeit kann im Rahmen von Gleitzeitregelungen flexibel gestaltet werden.
3.12 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie Pausen eigenverantwortlich zu dokumentieren.

§4 Vergütung, Sonderzahlungen und sonstige Leistungen

4.1 Das monatliche Bruttogehalt beträgt **€ 3.200,00** und liegt damit über dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt für Metalltechniker.
4.2 Das Gehalt wird jeweils am letzten Werktag des Monats auf das vom Arbeitnehmer bekannt gegebene Konto überwiesen.
4.3 Der Arbeitnehmer erhält zusätzlich zum Grundgehalt folgende Sonderzahlungen:
a) Urlaubsgeld in Höhe eines Monatsgehalts, fällig mit der Auszahlung des Junigehalts
b) Weihnachtsgeld in Höhe eines Monatsgehalts, fällig mit der Auszahlung des Novembergehalts
4.4 Die Sonderzahlungen können aus wirtschaftlichen Gründen vom Arbeitgeber widerrufen werden.
4.5 Der Arbeitnehmer erhält eine jährliche Leistungsprämie in Höhe von bis zu € 1.000,00, deren Auszahlung im Ermessen des Arbeitgebers liegt.
4.6 Der Arbeitgeber kann freiwillige Leistungen (z.B. Essenszuschüsse, Fahrtkostenzuschüsse, betriebliche Altersvorsorge) gewähren. Auf diese Leistungen besteht kein Rechtsanspruch, auch wenn sie wiederholt gewährt werden.
4.7 Überstunden sind mit dem Grundgehalt abgegolten.
4.8 Für Dienstreisen werden die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten gemäß den betrieblichen Reisekostenrichtlinien erstattet.
4.9 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, der auch privat genutzt werden darf. Die private Nutzung ist als Sachbezug zu versteuern.
4.10 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer ein Mobiltelefon und einen Laptop zur Verfügung stellen, die auch für private Zwecke genutzt werden dürfen.
4.11 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer eine betriebliche Unfallversicherung und eine Zusatzkrankenversicherung anbieten.
4.12 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer einen Zuschuss zur Kinderbetreuung in Höhe von bis zu € 100,00 pro Monat gewähren.
4.13 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer einen einmaligen Umzugskostenzuschuss in Höhe von bis zu € 2.000,00 gewähren, sofern der Arbeitnehmer aus einem anderen Bundesland nach Wien übersiedelt.

§5 Urlaub und sonstige Freistellungen

5.1 Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf **25 Arbeitstage Urlaub pro Kalenderjahr**.
5.2 Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen.
5.3 Der Urlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu konsumieren. Eine Übertragung auf das nächste

Kalenderjahr ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers möglich.
5.4 Der Arbeitgeber kann den Urlaub aus betrieblichen Gründen verweigern oder verschieben.
5.5 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seinen Urlaub mindestens drei Monate im Voraus zu beantragen.
5.6 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird nicht konsumierter Urlaub abgegolten.
5.7 Im Krankheitsfall während des Urlaubs ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren und eine ärztliche Bestätigung vorzulegen. Die durch Krankheit nicht konsumierten Urlaubstage werden dem Urlaubskonto gutgeschrieben.
5.8 Sonderurlaub kann in folgenden Fällen gewährt werden:
a) Hochzeit des Arbeitnehmers: 3 Tage
b) Geburt eines Kindes: 2 Tage
c) Tod eines nahen Angehörigen: 2 Tage
d) Umzug: 1 Tag
5.9 Sonderurlaub ist vom Arbeitgeber zu genehmigen und kann aus betrieblichen Gründen verweigert werden.
5.10 Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf unbezahlten Urlaub von bis zu 4 Wochen pro Kalenderjahr, sofern keine betrieblichen Gründe entgegenstehen.
5.11 Während des unbezahlten Urlaubs ruht das Arbeitsverhältnis, es besteht kein Anspruch auf Gehalt und Sozialleistungen.

§6 Krankheit, Arbeitsverhinderung und sonstige Abwesenheiten

6.1 Im Krankheitsfall ist der Arbeitgeber unverzüglich zu informieren.
6.2 Spätestens am dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit ist eine ärztliche Bestätigung vorzulegen.
6.3 Der Arbeitgeber ist berechtigt, eine ärztliche Untersuchung durch einen Vertrauensarzt anzuordnen.
6.4 Bei längerer Krankheit (mehr als 14 Tage) ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber regelmäßig über den Stand der Genesung zu berichten.
6.5 Bei wiederholter oder längerer Krankheit kann der Arbeitgeber ein medizinisches Gutachten verlangen.
6.6 Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen.
6.7 Bei Arbeitsunfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalls ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber und die zuständige Unfallversicherung unverzüglich zu informieren.
6.8 Bei Arbeitsverhinderung aus anderen Gründen (z.B. Arztbesuch, Behördenwege) ist der Arbeitgeber so früh wie möglich zu informieren und eine Bestätigung vorzulegen.
6.9 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu ergreifen.

§7 Nebentätigkeiten

7.1 Jede Nebentätigkeit, sei sie entgeltlich oder unentgeltlich, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Arbeitgebers.
7.2 Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen verweigert oder widerrufen werden.
7.3 Die Ausübung einer Nebentätigkeit, die die Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt oder zu einer Konkurrenzsituation führt, ist untersagt.
7.4 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber jede Änderung hinsichtlich Art und Umfang der Nebentätigkeit unverzüglich mitzuteilen.
7.5 Die Aufnahme einer Nebentätigkeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers berechtigt diesen zur fristlosen Kündigung.

§8 Verschwiegenheitspflicht

8.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Stillschweigen zu bewahren.
8.2 Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.
8.3 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alle Unterlagen, Datenträger und sonstigen Arbeitsmittel bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben.
8.4 Bei Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht kann der Arbeitgeber Schadensersatz verlangen und das Arbeitsverhältnis fristlos kündigen.

§9 Konkurrenzklausel

9.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, für die Dauer von **zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses** im gesamten Bundesgebiet Österreich keine Tätigkeit in der Metallbranche aufzunehmen, weder selbständig noch unselbständig.
9.2 Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 25.000,00.
9.3 Die Konkurrenzklausel gilt unabhängig vom Grund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
9.4 Der Arbeitgeber kann auf die Konkurrenzklausel verzichten.
9.5 Die Konkurrenzklausel entfällt, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber ohne wichtigen Grund gekündigt wird.

§10 Ausschlussfristen

10.1 **Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden.**
10.2 Nach Ablauf der Ausschlussfrist sind sämtliche Ansprüche ausgeschlossen.
10.3 Die Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche wegen vorsätzlicher Schädigung oder grober Fahrlässigkeit.

§11 Sonderzahlungen und Freiwilligkeitsvorbehalt

11.1 Der Arbeitnehmer erhält ein jährliches Weihnachtsgeld in Höhe eines Bruttomonatsgehalts. Das Weihnachtsgeld kann aus wirtschaftlichen Gründen widerrufen werden.
11.2 Sonstige, in diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen des Arbeitgebers sind freiwillig und können jederzeit widerrufen werden. Auch bei mehrmaliger Zahlung entsteht kein Rechtsanspruch.
11.3 Der Arbeitgeber kann freiwillige Leistungen jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen.

§12 Dienstreisen

12.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers Dienstreisen im In- und Ausland durchzuführen.
12.2 Für Dienstreisen werden die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten gemäß den betrieblichen Reisekostenrichtlinien erstattet.
12.3 Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer für Dienstreisen einen Firmenwagen zur Verfügung stellen.
12.4 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Dienstreisen die gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften einzuhalten.

§13 Arbeitsmittel

13.1 Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Arbeitsmittel zur Verfügung.
13.2 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Arbeitsmittel pfleglich zu behandeln und bei Beendigung

des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben.
13.3 Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Arbeitnehmer.

§14 Datenschutz

14.1 Der Arbeitnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Arbeitsverhältnisses verarbeitet und gespeichert werden.
14.2 Der Arbeitgeber verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes einzuhalten.
14.3 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, alle datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

§15 Fortbildung und Schulungen

15.1 Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer verpflichten, an Fortbildungen und Schulungen teilzunehmen.
15.2 Die Kosten für verpflichtende Fortbildungen trägt der Arbeitgeber.
15.3 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die erworbenen Kenntnisse im Betrieb anzuwenden.
15.4 Für freiwillige Fortbildungen kann der Arbeitgeber einen Kostenbeitrag verlangen.

§16 Haftung

16.1 Der Arbeitnehmer haftet für Schäden, die er vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
16.2 Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den dreifachen Monatsbezug begrenzt.
16.3 Für Schäden, die im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit entstehen, haftet der Arbeitgeber, sofern den Arbeitnehmer kein Verschulden trifft.

§17 Betriebliche Ordnung

17.1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die betriebliche Ordnung, die Sicherheitsvorschriften und die Anweisungen des Arbeitgebers einzuhalten.
17.2 Verstöße gegen die betriebliche Ordnung können mit Abmahnung, Versetzung oder Kündigung geahndet werden.
17.3 Der Arbeitgeber kann eine Betriebsordnung erlassen, die für alle Arbeitnehmer verbindlich ist.

§18 Arbeitsverhinderung durch höhere Gewalt

18.1 Bei Arbeitsverhinderung durch höhere Gewalt (z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, behördliche Anordnungen) ruht das Arbeitsverhältnis.
18.2 Für die Dauer der Arbeitsverhinderung besteht kein Anspruch auf Vergütung.
18.3 Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer für die Dauer der Arbeitsverhinderung freistellen.

§19 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

19.1 Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Seiten unter Einhaltung der gesetzlichen und kollektivvertraglichen Kündigungsfristen und -termine gekündigt werden.
19.2 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
19.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform.
19.4 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind alle Arbeitsmittel, Unterlagen und Datenträger unverzüglich zurückzugeben.
19.5 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer verpflichtet, alle offenen Ansprüche innerhalb von zwei Wochen schriftlich geltend zu machen.
19.6 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhält der Arbeitnehmer ein schriftliches Dienstzeugnis.

§20 Rückzahlungsklauseln

20.1 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, die Kosten für vom Arbeitgeber finanzierte Fortbildungen anteilig zurückzuzahlen, wenn das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch oder aus eigenem Verschulden innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Fortbildung endet.
20.2 Die Rückzahlungspflicht entfällt, wenn das Arbeitsverhältnis aus betrieblichen Gründen beendet wird.
20.3 Die Höhe der Rückzahlung richtet sich nach dem Verhältnis zwischen der Dauer der Bindungsfrist und dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

§21 Geltung von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen

21.1 Es gilt der Kollektivvertrag für Arbeiter im eisen- und metallverarbeitenden Gewerbe in der jeweils gültigen Fassung.
21.2 Betriebsvereinbarungen sind auf dieses Arbeitsverhältnis anwendbar.

§22 Nebenabreden und Schriftform

22.1 Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
22.2 Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.

§23 Salvatorische Klausel

23.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.
23.2 Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

§24 Schlussbestimmungen

24.1 Der Arbeitnehmer bestätigt, eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten zu haben.
24.2 Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht.
24.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Wien.

Wien, am 01.08.2025

Metallbau GmbH
(Arbeitgeber)

Karl Zimmermann
(Arbeitnehmer)